

Čl. III

Doba trvania výpožičky

1. Táto zmluva o výpožičke nebytových priestorov sa uzatvára na dobu určitú, a to **od 01.01.2026 do 31.12.2030.**

Čl. IV

Výška úhrad služieb spojených s výpožičkou a spôsob ich úhrady

1. Poplatky za služby spojené s užívaním nebytových priestorov boli dojednané dohodou medzi vypožičiavateľom a požičiavateľom nasledovne:

Služba	za mesiac	v EUR
elektrická energia	12,00	
vodné, stočné, odvod zrážkovej vody	8,00	
teplo na ÚK	22,00	
upratovanie spoločných priestorov	8,00	
úhrada za služby spolu v EUR za mesiac:	50,00	

2. Platba za služby spojené s užívaním nebytových priestorov je splatná na základe faktúry v lehote v nej uvedenej, vystavenej požičiavateľom do 20-teho dňa nasledujúceho mesiaca, prvýkrát v mesiaci február za mesiac január 2026.
3. V prípade, že vypožičiavateľ nezaplatí úhradu za služby v zmysle článku IV, bod 1. a vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov riadne a včas, sa zmluvné strany dohodli, že vypožičiavateľ zaplatí požičiavateľovi úrok z omeškania v súlade s nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Cena je stanovená bez DPH, ktorá bude účtovaná v zmysle platných predpisov.

Čl. V

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať prenechané nebytové priestory v rozsahu a za účelom dohodnutým v tejto zmluve.
2. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť v nebytových priestoroch dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a STN.
3. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu a rozsah opráv, ktoré má požičiavateľ vykonať a umožniť mu vykonanie týchto opráv. V opačnom prípade zodpovedá vypožičiavateľ za spôsobenú škodu, ktorá by požičiavateľovi vznikla.
4. Vypožičiavateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy a iné zmeny predmetu výpožičky (vrátane zmeny účelu užívania stavby) v zmysle zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Stavebný zákon) iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa, na vlastné náklady, bez nároku na finančnú úhradu zo strany požičiavateľa a v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona. Ak vypožičiavateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase požičiavateľa vykoná a uhradí technické zhodnotenie predmetu výpožičky, po skončení tejto zmluvy prejde jeho zhodnotenie na požičiavateľa bezodplatným prevodom.
5. V prípade vykonania rekonštrukčných a stavebných prác v nebytových priestoroch je vypožičiavateľ povinný odovzdať požičiavateľovi projektovú dokumentáciu, doklady k vykonaným stavebným prácam a všetky revízne správy v termíne do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného osvedčenia.

6. Za škody spôsobené vo vypožičanej časti administratívnej budovy vypožičiavateľom, či inými osobami zdržujúcimi sa s vedomím vypožičiavateľa v nebytových priestoroch zodpovedá vypožičiavateľ.
7. Vypožičiavateľ je oprávnený dať nebytové priestory alebo jeho časti do užívania inej právnickej alebo fyzickej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa.
8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu nebytových priestorov na vlastné náklady.
9. Vypožičiavateľ je povinný v nebytových priestoroch dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
10. Vypožičiavateľ je povinný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v platnom znení ohlásiť vznik platobnej povinnosti za zber a prepravu odpadu na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
11. Vypožičiavateľ je povinný uzamykať vchod do objektu administratívnej budovy vždy po skončení aktivít súvisiacich s jeho činnosťou.
12. Požičiavateľ sa zaväzuje zabezpečiť do vypožičaných priestorov dodávku elektrickej energie, tepla a vody.
13. Požičiavateľ sa zaväzuje, že náhradné kľúče od vypožičaných priestorov zapečatí a použije bez súhlasu vypožičiavateľa len v nevyhnutných prípadoch, napr. odvzdušňovanie radiátorov, v prípade havárie. Každý vstup do vypožičaných priestorov v takomto prípade bezodkladne oznámi vypožičiavateľovi. Zo vstupu do prenajatých priestorov vyhotoví požičiavateľ zápis.
14. Požičiavateľ súhlasí s umiestnením aktívnych prvkov nájomcu v RACK skrini prenajímateľa za účelom zabezpečenia internetového pripojenia požičiavateľa. Požičiavateľ sa zaväzuje, že jeho poverený zamestnanec odovzdá kľúče od RACK skrine v zapečatenej obálke vypožičiavateľovi pre potreby operatívneho zásahu zo strany vypožičiavateľa. Každý vstup do týchto priestorov požičiavateľa je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť poverenému zamestnancovi požičiavateľa. Zo vstupu do priestorov požičiavateľa vyhotoví požičiavateľ písomný zápis, ktorý je povinný odovzdať vypožičiavateľovi.

Čl. VI

Skončenie zmluvy

1. Výpožičku je možné skončiť:
 - a) uplynutím doby výpožičky,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - c) písomnou výpoveďou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ môže písomne vypovedať zmluvu o výpožičke aj pred uplynutím doby výpožičky ak:
 - a) vypožičiavateľ užíva predmet tejto zmluvy na iný účel ako je uvedený v čl. II zmluvy,
 - b) vypožičiavateľ prenechá do užívania nebytové priestory inej osobe bez písomného súhlasu požičiavateľa,
 - c) zánikom nebytového priestoru,
 - d) z dôvodu verejného záujmu (napr. z dôvodu predaja administratívnej budovy, nemožnosti užívať predmet zmluvy z dôvodu havarijného stavu, z dôvodu rekonštrukcie administratívnej budovy a pod.),
 - e) vypožičiavateľ viac ako jeden mesiac mešká s platením platieb za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky a tieto neuhradí ani do jedného mesiaca od doručenia písomnej výzvy požičiavateľa.
3. V prípade výpovede z dôvodov uvedených podľa čl. VI. bod 2. zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že výpovedná lehota je jeden mesiac.
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5. Ak vypožičiavateľ napriek písomnému upozorneniu požičiavateľa opakovane poruší povinnosť, ktorej porušenie by inak zakladalo právo požičiavateľa ukončiť výpožičku výpoveďou, je požičiavateľ oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť.

6. Účinnosť odstúpenia od zmluvy je daná dňom doručenia písomného odstúpenia vypožičiavateľovi. Zmluvné strany nie sú povinné si z dôvodu takéhoto odstúpenia vrátiť dovtedy poskytnuté plnenia, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
7. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že po uplynutí doby výpožičky vypožičané nebytové priestory vypraca a vráti požičiavateľovi v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované jej písomnými dodatkami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden obdrží požičiavateľ a jeden vypožičiavateľ.
4. V ďalších v zmluvne neupravených vzťahoch sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov platných na území SR.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.12.2025

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.12.2025

Požičiavateľ:
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

.....
Ing. Martin Kögel
riaditeľ

Vypožičiavateľ:
Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš, s. r. o.

.....
Mgr. Jaromír Kudláček
konateľ